

ANNEXE G — NOTE DE POSITIONNEMENT

Caractère non constitutif de précédent · Positionnement définitif

Référence :	Dossier #29038088 · CAB/2026A/2218-AFT
Objet :	Préciser que la demande de qualification mémorielle ne constitue ni une revendication collective nouvelle, ni un précédent générique
Nature :	Note juridique et administrative de positionnement
Date :	Mars 2026

1. FONDEMENT NOMINATIF ET ARCHIVISTIQUE

La demande repose sur l'identification de plus de 800 dossiers individuels relatifs à des ressortissants nés sur le territoire de l'Ukraine actuelle, leur engagement documenté au sein des Forces françaises de l'Intérieur (FFI), et l'existence de fonds archivistiques préexistants conservés et identifiables (SHD, Archives nationales, TsDAVO Ukraine). Il ne s'agit pas d'une création de catégorie mémorielle nouvelle.

2. POURQUOI CE DOSSIER NE CRÉE PAS DE PRÉCÉDENT

TROIS RAISONS CUMULATIVES :

1. CARACTÈRE NOMINATIF — Les dossiers sont individuels et archivistiquement identifiés. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance collective abstraite.
2. BASE HISTORIQUE PRÉEXISTANTE — Les engagements sont documentés dans des fonds officiels (SHD, Archives nationales). Il n'y a pas de requalification rétroactive.
3. CADRE MOU NON CONTRAIGNANT — L'instrument juridique retenu est un MOU sans obligation financière ni engagement d'État. Aucun droit automatique n'est ouvert.

3. DISTINCTION AVEC LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE COLLECTIVE

La qualification demandée est strictement encadrée : elle porte sur des individus identifiés par leurs noms, leurs unités et leurs actes documentés. Elle ne vaut pas pour d'autres groupes, d'autres nationalités ou d'autres périodes. La DMCA conserve l'entière maîtrise de l'appréciation et de la qualification.

4. POSITION DU SHD

Un avis technique du Service Historique de la Défense (SHD) est requis avant tout engagement public sur les données archivistiques. Le TsDAVO Ukraine est disponible pour consultation

croisée franco-ukrainienne. La Note historique préliminaire (Annexe C) constitue la base de travail.

CONCLUSION : Le soutien DMCA à ce programme ne crée aucun précédent juridique, administratif ou mémoriel.

Il s'inscrit dans la continuité de la politique mémorielle nationale existante, sur la base de faits historiques documentés.